1. INTRODUCCIÓN

- **Medidas sanitarias** (salud humana y animal) y **fitosanitarias** (sanidad vegetal): inocuidad de los alimentos y evitar entrada de enfermedades y plagas
  - Legítimas pero pueden usarse con fines proteccionistas, al bajar los aranceles del GATT
- Hitos
  - **GATT 1947, art. XX.b)**: excepción para proteger salud y vida de personas, animales y vegetales, sin discriminación arbitraria ni restricción encubierta
  - **Código de Normas de la Ronda Tokio (1979)**: acuerdo plurilateral sobre obstáculos técnicos, insuficiente
  - **Ronda Uruguay (1986-1994)**: **OMC** (1 enero 1995), **Acuerdo MSF** y **Acuerdo OTC**
- **MSF frente a OTC**: ámbito excluyente (art. 1.5 OTC)
  - MSF: riesgos definidos en el **anexo A**, cualquiera que sea la forma
  - OTC: demás reglamentos técnicos, normas y evaluación de la conformidad
  - Una norma puede contener requisitos de ambos tipos

2. EL ACUERDO MSF: CONTENIDO

2.1. Objetivo, estructura y ámbito

- Derecho soberano a fijar el **nivel de protección** adecuado, con medidas justificadas científicamente y sin restricciones arbitrarias, injustificables o encubiertas
- **14 artículos y 3 anexos**
  - **A**: definiciones
  - **B**: transparencia
  - **C**: procedimientos de control, inspección y aprobación
- Art. 1: todas las medidas que afecten directa o indirectamente al comercio
  - Incluye pesca (animales: peces y fauna silvestre) y bosques y flora silvestre

2.2. Concepto de medida sanitaria o fitosanitaria

- Anexo A: medida aplicada para
  - Proteger animales y vegetales de plagas, enfermedades y organismos patógenos
  - Proteger personas y animales de aditivos, contaminantes, toxinas y patógenos en alimentos, bebidas y piensos
  - Proteger personas de enfermedades propagadas por animales, vegetales o derivados, o de plagas
  - Prevenir o limitar otros perjuicios de las plagas
- Formas: zonas libres de enfermedades, inspección, tratamientos (fumigación, frío), **límites máximos de residuos**

2.3. Derecho a adoptar medidas y condiciones que deben cumplir

- **Art. 2.1**: derecho a adoptar las medidas necesarias, compatibles con el Acuerdo

- **Art. 2.2**: necesidad y base científica, sin mantenerlas sin testimonios suficientes (salvo provisionales)
- **Art. 2.3**: no discriminación arbitraria o injustificable entre miembros con condiciones idénticas o similares, incluido el propio territorio
- **Art. 2.3**: sin restricción encubierta del comercio
- **Art. 2.4**: medidas conformes se presumen compatibles con GATT 1994 (art. XX.b)

2.4. Principios y disciplinas para su aplicación

- **Armonización (art. 3)**
  - Basarse en normas internacionales: las conformes se presumen compatibles (art. 3.2)
  - Nivel superior si hay justificación científica o por el nivel adecuado del art. 5 (art. 3.3)
  - Las **tres hermanas**
    - **Codex Alimentarius** (FAO y OMS, 1963): inocuidad alimentaria, Plan Estratégico 2026-2031
    - **OMSA** (antigua OIE): sanidad animal y zoonosis
    - **CIPF** (secretaría en la FAO): sanidad vegetal
- **Equivalencia (art. 4)**: aceptar medidas distintas si el exportador demuestra objetivamente el nivel de protección, con acceso razonable para inspecciones
- **Evaluación del riesgo (art. 5)**
  - Tiene en cuenta técnicas internacionales, testimonios científicos, procesos de producción, condiciones ecológicas y factores económicos
  - Coherencia (art. 5.5): sin distinciones arbitrarias
  - No restringir más de lo necesario (art. 5.6): hay alternativa viable, técnica y económicamente, significativamente menos restrictiva
- **Medidas provisionales (art. 5.7)**: testimonios insuficientes, información disponible, obtener más datos y revisar en plazo razonable
- **Regionalización (art. 6)**: adaptación a zonas libres o de escasa prevalencia
  - El exportador aporta las pruebas
- **Transparencia (art. 7, anexo B)**: publicar, notificar, servicio de información
- **Control, inspección y aprobación (art. 8, anexo C)**: sin demoras indebidas y trato no menos favorable que al producto nacional
- **Asistencia técnica y trato especial (arts. 9 y 10)**: plazos más largos para países en desarrollo y menos adelantados, **STDF**

2.5. El Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

- **Art. 12**: administra el Acuerdo, foro de consultas, vigila la armonización
  - Todos los miembros, tres reuniones al año en Ginebra, decisiones por **consenso**
  - Observadores: Codex, OMSA, CIPF, OMS, FAO, UNCTAD, ISO
- Logros
  - Procedimientos de transparencia y de vigilancia de normas internacionales
  - Directrices sobre coherencia (art. 5.5), equivalencia y regionalización
  - **Consultas ad hoc** (2014): buenos oficios del Presidente

- **Preocupaciones comerciales específicas**: 598 entre 1995 y 2024, marzo de 2026 con récord de 76 (12 nuevas)

2.6. Procedimiento de información y notificación

- **Servicio de información**: responde preguntas y facilita documentos
  - En España, **SOIVRE** (Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior)
- **Notificación** a la Secretaría de la OMC
  - Medida no ajustada a norma internacional, o sin norma, con efecto significativo
  - Antelación suficiente para observaciones, inmediata si hay urgencia
  - Récord en 2025: **2.496 notificaciones**, 80 % de economías en desarrollo
- UE: notifica la **Comisión Europea** (**DG SANTE**)
- **ePing** (2016): alertas sobre notificaciones MSF y OTC, creado por OMC, Naciones Unidas (DAES) y Centro de Comercio Internacional

2.7. Solución de diferencias

- **Entendimiento sobre Solución de Diferencias**
  - Consultas, con terceros
  - Grupo especial, con expertos científicos (art. 11)
  - Informe adoptado salvo **consenso negativo**
  - Apelación en derecho: Órgano de Apelación paralizado desde diciembre de 2019, **MPIA** (art. 25 del Entendimiento)
  - Compensación o suspensión de concesiones
- Caso **Hormonas** (CE)
  - EEUU y Canadá, Órgano de Apelación 1998: sin evaluación del riesgo adecuada
  - Represalias autorizadas: 116,8 millones de dólares anuales a EEUU y 11,3 millones de dólares canadienses
  - Memorándum con EEUU 2009, revisado en 2019: contingente de vacuno sin hormonas
- Otros: Australia: Salmón (1998), Japón: Manzanas (2003), CE: Productos biotecnológicos (2006), Rusia: Porcino (2016)

3. EL ACUERDO MSF: EVOLUCIÓN

- Armonización con las tres hermanas y resolución de preocupaciones sin diferencia formal
- Exámenes periódicos (art. 12.7)
  - Primero a los tres años, desde Doha 2001 al menos cada cuatro
  - Anteriores: consultas ad hoc y normas privadas, acotadas a cuestiones MSF
  - Quinto examen: sin informe en 2020 por falta de consenso
  - **XII Conferencia Ministerial (Ginebra, 2022)**: Declaración MSF, informe en junio de 2024
  - **Sexto examen** (marzo de 2025, 30 aniversario): desafíos emergentes, regionalización, transparencia, cooperación con normalizadores
    - **Grupo de Trabajo sobre Transparencia** (noviembre de 2025)

    - Sistema de **mentoría**, prorrogado en 2026
- Temas actuales: resistencia a antimicrobianos, nuevas tecnologías genéticas, peste porcina africana, gripe aviar, regionalización, retrasos en aprobaciones, controles digitales

4. EL PORTAL ACCESS2MARKETS: ESPECIAL ATENCIÓN A LAS MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

4.1. Origen y objetivos

- Comisión: cumplir el Acuerdo MSF y defender el acceso de exportadores europeos
    - **Estrategia de Acceso a los Mercados** (1996): Market Access Database
    - **Asociación para el Acceso a los Mercados** (2007)
- **13 octubre 2020**: lanzamiento de **Access2Markets**, fusión de la Market Access Database (exportadores) y el Trade Helpdesk (importadores)
    - Gratuito, lenguas oficiales de la UE, pensado para **PYME**

4.2. Estructura y contenido

- **My Trade Assistant**: producto por nombre o código y países de origen y destino
    - Aranceles, procedimientos, requisitos, origen, barreras y estadísticas
    - Más de 120 mercados de exportación e importaciones en la UE
- **ROSA**: autoevaluación de normas de origen
- **Acuerdos comerciales**
- **Barreras comerciales** y **Punto Único de Entrada** (noviembre de 2020), con el Responsable Principal de la Aplicación de la Política Comercial
- **Guías y recursos**: guías, glosario, preguntas frecuentes, contactos

4.3. Los aspectos sanitarios y fitosanitarios en el portal

- Peso especial: afectan al comercio agroalimentario
- **Exportar desde la UE**: certificados sanitarios, listas de establecimientos, análisis de riesgo previos, tratamientos cuarentenarios
- **Importar en la UE**: requisitos, certificados, controles en frontera y autoridades
    - **Reglamento (CE) 178/2002**: legislación alimentaria general, EFSA, análisis del riesgo y principio de precaución
    - **Reglamento (UE) 2017/625**: controles oficiales, puestos de control fronterizo, IMSOC y TRACES
    - **Reglamento (UE) 2016/429**: Ley de Sanidad Animal (abril de 2021)
    - **Reglamento (UE) 2016/2031**: sanidad vegetal (diciembre de 2019)
    - **Reglamento (CE) 396/2005**: límites máximos de residuos de plaguicidas
    - **Reglamento (UE) 2015/2283**: nuevos alimentos (1 enero 2018)
- **Barreras MSF**: filtro por tipo de medida, estado y gestiones, denuncia por el Punto Único de Entrada
- **Acuerdos comerciales**: capítulos MSF con regionalización, equivalencia, prelistado de establecimientos, plazos y comités

4.4. Access2Markets en la estrategia de acceso a los mercados

- Instrumentos frente a una barrera MSF
  - Asociación para el Acceso a los Mercados: Comité Consultivo, grupos sectoriales (uno MSF) y equipos en terceros países
  - Observaciones a notificaciones y preocupaciones en el Comité MSF
  - Diálogos bilaterales y capítulos MSF (Chile, 2002, bienestar animal)
  - Asistencia técnica y participación en Codex, OMSA y CIPF
  - Último recurso: solución de diferencias (Rusia: Porcino)
- España: **MAPA** negocia protocolos y certificados, con **CEXGAN** (origen animal) y **CEXVEG** (vegetales)
  - Secretaría de Estado de Comercio: portal de barreras vinculado a Access2Markets

5. CASOS CONCRETOS

- **Peste porcina africana en España**
  - 27 noviembre 2025: jabalíes de Cerdanyola del Vallès, primera detección desde 1994
  - Aceptaron regionalización China, Corea del Sur y Reino Unido (Filipinas en mayo de 2026)
  - Japón, México y Taiwán suspendieron todo el país
  - Caída de unos 350 M€ en exportaciones a Japón y México en el primer semestre de 2026 (ANICE)
  - Ejemplo del art. 6
- **Rusia: Porcino**
  - Prohibición de 2014 a toda la UE, incumple el Acuerdo (regionalización): grupo especial 2016, Órgano de Apelación 2017
  - UE pidió suspender concesiones por unos 1.390 M€ anuales (diciembre de 2017)
- **Cítricos (Sudáfrica frente a la UE)**
  - Mancha negra y polilla de la falsa manzana
  - **DS613** (2022) y **DS624** (2024), grupos especiales en julio de 2024
- **Encefalopatía espongiforme bovina**: prohibiciones al vacuno europeo, algunas mantenidas pese a la OMSA
- **Límites máximos de residuos**: **Reglamento (UE) 2023/334**, clotianidina y tiametoxam, protección de polinizadores
- **Nuevos alimentos**: procedimiento simplificado para alimentos tradicionales de terceros países, historial seguro de **25 años**, objeciones de Estados miembros o EFSA

6. CONCLUSIÓN

- Equilibra protección de la salud y libertad de comercio: ciencia, normas internacionales y nivel de protección propio
- Desafíos: enfermedades animales, cambio climático, antimicrobianos, nuevas técnicas genómicas, tensión con objetivos medioambientales globales
- España: regionalización y certificados ágiles, SOIVRE como servicio de información